

Poder Judicial de la Nación

Córdoba, 30 de diciembre de dos mil veinticuatro.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “**REYNA, Federico Eduardo S/Legajo de Ejecución Penal**” (Expte. N° FCB 33972/2015/TO1/28);

Y CONSIDERANDO:

I. En el marco de la audiencia oral celebrada el día 27 de diciembre pasado, el Defensor Público Oficial Dr. Jorge Perano, solicitó se conceda a su defendido, Federico Eduardo Reyna, la libertad condicional conforme el art. 13 del Código Penal.

En este sentido, señaló que Reyna cumple con los requisitos de la temporalidad —según cómputo de pena obrante en autos elaborado por este Tribunal el 19 de diciembre pasado—, por lo que cumpliría las dos terceras partes el día 12 de enero próximo.

En relación al cumplimiento regular de los reglamentos carcelarios, destacó que no hay inconvenientes, que dicho requisito se encuentra acreditado con el informe de seguridad del establecimiento penitenciario, del cual consta que Reyna no registra sanciones y tiene calificación de conducta 10 sostenida en el tiempo, arrancado en abril con ocho de 2023, luego nueve y finalmente diez mantenido en el tiempo, con lo cual, demuestra una adaptación a las normas intracarcelarias, siendo un buen pronóstico para la adaptación de las normas extra carcelarias.

Respecto al resto de las áreas, remarcó que, si bien surge que Reyna no trabaja, aclara que ello se debe a una falta de cupo y, que si bien el servicio refiere que no se registran audiencias por parte del nombrado con dicha área de laborterapia, lo cierto es que el Tribunal ha solicitado en dos ocasiones —por oficios de fecha 07 de marzo y 27 de abril del año 2023—, a pedido del interno, se le asigne actividad laboral a Reyna.

En cuanto al último requisito, de contar con dictamen favorable del consejo correccional, manifestó que surge del acta N°2309, que su asistido ha cumplimentado con las condiciones establecidas por el art. 13 del Código Penal. Con lo cual, refirió que se encuentran cumplidos todos los requisitos

establecidos en la ley, dejando solicitado que se le conceda a Federico



Eduardo Reyna a partir del 12 de enero de 2025 el beneficio de la libertad condicional.

II. Por su parte, el Auxiliar Fiscal, Dr. Maximiliano Aramayo, en representación del Ministerio Público Oficial, manifestó que va a adherir al planteo formulado por la Defensoría Pública Oficial, atento a que Reyna no fue declarado reincidente, y por contar con informes favorables por parte del Servicio Penitenciario, culminado con el primer ciclo del nivel medio inclusive, por lo cual surge de manifiesto el cumplimiento regular de lo establecido por el art. 13 del Código Penal.

III. De las constancias obrantes en el presente legajo, surge que Federico Eduardo Reyna mediante sentencia de fecha 08 de octubre de dos mil dieciocho, fue condenado como autor penalmente responsable del delito de “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización” (art. 5 inc. “c” de la ley 23.737), y en tal carácter se le impuso la pena de cuatro años de prisión. Sentencia firme.

Asimismo, de acuerdo al cómputo de pena efectuado por Secretaría, Reyna cumple el total de la condena impuesta el día 22 de junio de 2026, y los dos tercios de la condena el día 22 de febrero de 2025.

Ahora bien, mediante auto interlocutorio de fecha 13 de noviembre del año en curso, el Tribunal resolvió a favor de Reyna la reducción total de diez (10) días al plazo de cumplimiento de la pena, por aplicación de estímulo educativo —art. 140 inc. “b”—; y, mediante Auto Interlocutorio 19 de diciembre pasado, se resolvió a favor del nombrado la reducción total de un (01) mes al plazo de cumplimiento de la pena, por aplicación de estímulo educativo —art. 140 inc. “a”—, fijándose, por lo tanto, los dos tercios el día 12 de enero de 2025.

IV. Acerca de la situación planteada, es preciso mencionar que Federico Eduardo Reyna fue condenado por un hecho cometido desde una fecha no determinada y hasta el día 29 de julio de 2015, bajo la vigencia de la Ley 24.660, sin la modificatoria establecida por Ley 27.375, por lo que en el



Poder Judicial de la Nación

análisis de la procedencia o no de la libertad condicional peticionada debe hacerse en función de dicha norma.

Con esta aclaración, corresponde ingresar al análisis del beneficio de libertad condicional requerido. En este sentido, cabe señalar, en forma previa, que dicho instituto puede otorgarse a los penados privados de su libertad, bajo una serie de requisitos positivos y negativos.

En cuanto a los requisitos positivos, se establece un lapso de detención de dos tercios en las penas temporales mayores a tres años —caso que nos ocupa—, la observancia regular de los reglamentos carcelarios, constituidos por la conducta desarrollada por el interno y el favorable pronóstico de reinserción social, tomando como elemento de valoración, entre otros, el concepto del interno, de acuerdo a lo establecido por el art. 104 de la Ley 24.660 y art. 13 del Código Penal.

Por otra parte, en relación a los requisitos negativos, estos están contenidos en los arts. 14 y 17 del Código Penal, en tanto prevén que dicho beneficio no puede ser concedido a reincidentes, ni debe haberse revocado una libertad condicional anterior, supuesto que no acontecen en autos.

Bajo tales consideraciones, del cómputo de pena actualizado tras la aplicación del estímulo educativo (fs.201), se desprende que Reyna cumple con el requisito temporal para acceder al beneficio de libertad condicional el día 12 de enero del año 2025, fecha en que cumple los dos tercios de la pena impuesta; asimismo, se trata de un penado primario y no existen constancias en autos que se le haya revocado la libertad condicional.

Con relación a la exigencia de “observancia regular de los reglamentos carcelarios”, cabe destacar que la ley exige el acatamiento sostenido en el tiempo a las normas de disciplina dentro del Establecimiento Penitenciario, para lo cual debe meritarse el lapso total de permanencia del interno dentro del mismo y otras circunstancias que permitan evaluar su reinserción social.

Al respecto, el informe de seguridad refiere que Reyna mantuvo la calificación de conducta de Ejemplar diez (10) desde octubre del año 2023 a la

actualidad; por otra parte, del informe educativo de fecha 17 de diciembre

Fecha de firma: 30/12/2024

Firmado por: ANGELES DIAZ BIALET, SECRETARIA DE JUZGADO

Firmado por: JULIAN FALCUCCI, JUEZ DE CAMARA



#37548757#441194397#20241230083635753

USO OFICIAL

pasado, acompañado por la Defensoría Pública Oficial a fs.185/19, se señala que el nombrado durante su transcurso por el establecimiento penitenciario curso y aprobó el primer año del nivel medio CENMA en el ciclo lectivo 2024. Asimismo, surge que en el año 2023 cursó y aprobó el curso de “Gestión de Microemprendimientos”. A su vez, el área laboral da cuenta de que Reyna no se encuentra incluido dentro de los Programas de Adquisición de Hábitos Laborales y Aprendizaje, por no contar con vacantes en los sectores de fajas dispuestos.

Finalmente, en el marco del programa de pre-libertad, se consiga que el interno proyecta residir junto a su hijo, Federico Nicolás Reyna de 21 años de edad, en el domicilio sito en calle San Jerónimo N°527 - PB “B”, barrio Centro de esta ciudad de Córdoba, proyectando —a nivel laboral— desempeñarse en el rubro de sublimación y mercado virtual de inversiones. Asimismo, proporciona número telefónico de referencia.

Así las cosas, lo cierto es que —a juzgar por los resultados objetivos obtenidos durante el tratamiento penitenciario— Reyna evidencia no haber tenido dificultades para auto-controlar su conducta o acciones, lo que a juicio del suscripto resulta indicativo de que ha cumplido con regularidad los reglamentos carcelarios y los objetivos del tratamiento penitenciario.

En razón de tales apreciaciones y encontrándose cumplidos los recaudos exigidos por la normativa de aplicación, entiendo que la pretensión de la defensa resulta procedente.

Así las cosas, encontrándose cumplidos los recaudos exigidos por los arts. 13, 14 y 17 del código Penal y art. 28 de la Ley 24.660, resulta procedente hacer lugar a lo peticionado y en consecuencia conceder el beneficio de la libertad condicional en los términos del art. 13 del Código Penal al interno Federico Eduardo Reyna y conforme el art. 508 2° párrafo del C.P.P.N, fijar las condiciones de soltura que a continuación se detallan: a) Residir en el domicilio que se proporcionará al Tribunal en el acta. b) Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes. c) Comunicar al Tribunal su situación laboral. d) No cometer nuevos delitos. e) Someterse al



Poder Judicial de la Nación

cuidado del Patronato de Liberados. Tales condiciones regirán hasta el vencimiento de la condena impuesta, esto es el día 22 de junio de 2026.

Por todo lo expuesto y oído que fuera el Sr. Fiscal General;

SE RESUELVE:

I. CONCEDER a Federico Eduardo Reyna, filiado en el principal, el beneficio de libertad condicional en la presente causa, a partir del día 12 de enero de 2025, conforme los términos del art. 13 del Código Penal y art. 28 de la Ley 24.660.

II. LABRAR el acta pertinente, y oficiar a la DCAEP para que efectúe la supervisión del nombrado (art. 33 in fine de la ley 24.660), a fin de dar estricto cumplimiento a las indicaciones expuestas en los considerandos.

Protocolícese y hágase saber.

USO OFICIAL

JULIAN FALCUCCI
PRESIDENTE

ANGELES DIAZ BIALET
SECRETARIA DE EJECUCIÓN PENAL

